

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
4260/2536

ผู้ชำระบัญชี ร้องขอ ให้ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด

เจ้าหนี้

อุตสาหกรรม น้ำแข็ง ตราด ล้มละลาย
เจ้าพนักงาน

เจ้าหนี้

พิทักษ์ทรัพย์ ร้องขอ ให้ นาย เล็ง เลิศ
ใบ ห ยก หุ้นส่วน ผู้จัดการ

เจ้าหนี้

ล้มละลาย ตาม ห้าง ฯ พลตำรวจโท
ประสงค์ ศักดิ์สุภา

เจ้าหนี้

นาง ชุบ ชพานนท์ เจ้าหนี้ ร่วม

เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 88, มาตรา 130 (5)

ป.พ.พ. มาตรา 1077, มาตรา 1084, มาตรา 1247, มาตรา 1250, มาตรา 1266

ป.วิ.พ. มาตรา 145

การที่บัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นนั้น จัดทำขึ้นจากหลักฐานไม่ตรงกับความเป็นจริง แม้เมื่อผู้ชำระบัญชีจัดทำบัญชีเสร็จ เจ้าหนี้ทั้งสองมิได้โต้แย้ง บัญชีดังกล่าวต่อศาลและเมื่อผู้ชำระบัญชีขอให้ห้างฯ ล้มละลาย ลูกหนี้ก็มีได้คัดค้านว่าห้างฯ มีกำไร ทั้งยังร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ ร้องขอให้ลูกหนี้ล้ม

ละลายตามห้างฯ ก็ตาม แต่เจ้าหนี้ทั้งสองมิได้รับรองบัญชีดังกล่าว คงมีแต่ผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีฝ่ายลูกหนี้ลงชื่อรับรอง การที่เจ้าหนี้ทั้งสองมิได้รับรองบัญชีดังกล่าวย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิเจ้าหนี้ทั้งสองที่จะกล่าวอ้างในคดีนี้ว่าบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องและในคดีที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ห้างฯ ล้มละลายนั้นพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 88 วรรคสอง บัญญัติว่าเมื่อผู้ชำระบัญชีมีคำร้องขอ ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทันทีเจ้าหนี้ทั้งสองจึงไม่มีโอกาสคัดค้าน ส่วนที่เจ้าหนี้ไปร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายตามห้างฯ ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยชอบเพื่อเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ห้างฯ มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งสอง จะถือได้ว่าเป็นการยอมรับบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นแล้วมิได้ ห้างฯ มีกำไรสุทธิในวันเลิกห้างฯ

7,813,932.48 บาทเจ้าหนี้ทั้งสองมีหุ้นรวมกันร้อยละ 30 มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรของห้างฯ เป็นเงิน 2,344,179.74 บาท ส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรดังกล่าวเป็นเงินที่เจ้าหนี้ทั้งสองมีสิทธิได้รับจากห้างฯ เมื่อปรากฏว่าห้างฯ ไม่อาจชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่เจ้าหนี้ทั้งสองได้ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวน ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทั้งสอง เจ้าหนี้ทั้งสองมีสิทธิขอรับชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ การชำระบัญชีอันเป็นมูลเหตุให้เกิดหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชีที่เจ้าหนี้ทั้งสองขอรับชำระหนี้เกิดขึ้นจากข้อตกลงของเจ้าหนี้ทั้งสองและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งของศาลชั้นต้น เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายย่อมต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวร่วมกัน สัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับการเลิกห้างมีข้อความว่ากิจการทรัพย์สินและโรงงานฯของห้าง ให้ประมวลขายทอดตลาดนำเงินมอบแก่ผู้ชำระบัญชีเพื่อจัดการตามส่วน แต่ต่อมามีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินระหว่างเจ้าหนี้ร่วม โจทก์ และผู้ชำระบัญชีกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ จำเลย ให้ผู้ชำระบัญชีและเจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ รับเงิน 50,000 บาท จากเจ้าหนี้ร่วม แล้วให้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1089 อันเป็นทรัพย์สินของห้างฯ คืนให้แก่เจ้าหนี้ร่วม โดยปลอดจากการจำนองหากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ชำระบัญชีของห้างฯ ไม่มีเงินจากกองทรัพย์สินของห้างฯ พอที่จะทำการไถ่ถอนจำนอง ให้ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ รับผิดในหนี้ของห้างฯ ลูกหนี้จึงต้องผูกพันตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมน้ำแข็งตราดเด็ดขาด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2520 ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้นายเล็งเลิศ ไบหยก ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการล้มละลายตามห้างฯ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2521 พลตำรวจโท ประสงค์ ศักดิ์สุภา เจ้าหนี้และนางชุบ ชพานนท์เจ้าหนี้ร่วมยื่นคำขอรับชำระหนี้ส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรจำนวน 3,806,980 บาท และค่าหุ้นจำนวน 750,000 บาท คืบจากกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมน้ำแข็งตราดรวมเป็นเงิน 5,567,980 บาท ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 2 และยื่นคำขอรับชำระหนี้ส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรจำนวน 4,864,458 บาท ค่าหุ้นจำนวน 750,000 บาท ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชี 11,000 บาท และค่าที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2635/2527 จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้รวมเป็นเงิน 14,151,335.08 บาท ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 5 เจ้าหนี้และเจ้าหนี้ร่วมขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้เดียวกันและเป็นคนเดียวกันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงให้รวมการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกัน

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ให้บรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้
ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย 2483 แล้ว ปรากฏว่านายพิชิต ปุษปา
คม เจ้าหนี้รายที่ 8 และลูกหนี้โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว มีความเห็นว่าควรให้เจ้าหนี้ทั้งสองได้
รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด
อุตสาหกรรมน้ำแข็งตราดและเมื่อปรากฏภายหลังว่าลูกหนี้ถึงแก่ความตาย ก็ให้ได้
รับเงินจากกองมรดกของลูกหนี้ดังนี้

1. หนี้เงินปันผลกำไรจำนวน 4,864,592 บาท ตามมาตรา 130(8) แห่งพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

2. หนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชีจำนวน 11,000 บาท ตาม
มาตรา 130(5) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

นอกจากนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และ 2 ให้เจ้าหนี้ร่วมแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิให้
ลูกหนี้ หรือผู้จัดการมรดกของลูกหนี้โอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1089 ตำบลวังกะแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดคืนให้โดยปลอดการจำนอง โดยเจ้าหนี้ร่วมวางเงิน
ช่วยการขาดทุนจำนวน 50,000 บาท เข้ากองทรัพย์สินของลูกหนี้ หากไม่สามารถ
โอนที่ดินดังกล่าวคืนให้โดยปลอดจำนองก็ให้เจ้าหนี้ร่วมมีสิทธิได้รับชำระหนี้จำนวน
8,525,877.08 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ แต่เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้ถึงแก่ความ
ตายก็ให้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวจากกองมรดกของลูกหนี้ ตามมาตรา 130(8) แห่ง
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 คำขอรับชำระหนี้อื่นนอกจากที่วินิจฉัยให้ได้รับ
ชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้ยกเสีย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว อนุญาตให้เจ้าหนี้ทั้งสองได้รับชำระหนี้ตามความเห็น
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้ โดยนายพันธ์เลิศ ไบหยก ผู้จัดการมรดก อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งสองในมูล
หนี้เงินปันผลกำไร นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

เจ้าหนี้ เจ้าหนี้ร่วมและลูกหนี้ โดยนายพันธ์เลิศ ไบหยกผู้จัดการมรดก ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เดิมเจ้าหนี้ เจ้าหนี้ร่วม
ลูกหนี้และพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิวงศ์ร่วมกันตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดอุตสาหกรรมน้ำ
แข็งตราด มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง ลูกหนี้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความ
รับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เจ้าหนี้ทั้งสองและพลตำรวจเอกประเสริฐเป็นหุ้นส่วน
จำกัดความรับผิด ห้างฯ เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี 2508 ต่อมาในปี 2513 เจ้าหนี้ทั้ง
สองฟ้องลูกหนี้ต่อศาลจังหวัดตราดขอเลิกห้างฯ คดีตกลงกันได้ในปี 2518 โดยลูกหนี้
ยอมเลิกห้างฯ และยอมให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ชำระ
บัญชี มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลจังหวัดตราดพิพากษตาม
ยอม คดีถึงที่สุดแล้ว ตั้งแต่ห้างฯ เริ่มดำเนินกิจการจนถึงวันเลิกห้างฯ เมื่อปี 2518
ห้างฯ ไม่เคยทำบัญชีกำไรขาดทุน ไม่เคยทำงบดุลและไม่เคยจ่ายเงินปันผลกำไร ผู้
ชำระบัญชีทำบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลจากเอกสารที่ยึดได้จากห้างฯ บัญชีกำไร
ขาดทุนที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นปรากฏว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2508-2518 ห้างฯ มี
กำไรทั้งสิ้น 1,482,788.52 บาทแต่ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2519 ปรากฏว่า
ห้างฯ มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เป็นเงิน 4,547,852.27 บาท ผู้ชำระบัญชี
จึงร้องขอต่อศาลชั้นต้นให้สั่งให้ห้างฯ ล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของ
ห้างฯ เด็ดขาดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2520 และต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ

ห้างฯ ร่วมกับเจ้าหนี้ร้องขอต่อศาลให้ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการล้มละลายตาม
ห้างฯ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่26 กรกฎาคม 2521
คดีทั้งสองถึงที่สุดแล้ว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของเจ้าหนี้ทั้งสองว่าเจ้าหนี้ทั้งสองขอรับ
ชำระหนี้ส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรจำนวน4,864,458 บาท ได้หรือไม่ ในข้อนี้เจ้าหนี้ทั้ง
สองฎีกาว่าบัญชีกำไรขาดทุนของผู้ชำระบัญชี จัดทำขึ้นจากสมุดบัญชีที่ยึดได้จาก
ห้างฯ ซึ่งมีการลงบัญชีโดยไม่ถูกต้อง เนื่องจากลูกหนี้ได้ยักยอกเงินของห้างฯ ไป
และนำเงินของห้างฯ ไปใช้จ่ายในกิจการส่วนตัวทำให้ต้องลงบัญชีผิดไปจากความเป็น
จริง เจ้าหนี้ทั้งสองจึงได้ทำบัญชีขึ้นใหม่ โดยนางปริดา ศักดิ์สุภา ภรรยาเจ้าหนี้ซึ่ง
เคยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการห้างฯ ระยะเวลาหนึ่งเป็นผู้จัดทำ ปรากฏว่าห้างฯ มีกำไรในช่วง
เวลาตั้งแต่ปี 2508-2518 เป็นเงิน 16,214,862 บาทเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าลูก
หนี้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ายักยอกเงินของห้างฯ ไป ปรากฏตามคำพิพากษา
ของศาลจังหวัดตราดคดีหมายเลขแดงที่ 1007/2524 เอกสารหมาย จ.27 และเคย
ต้องคำพิพากษาว่าเบิกความเท็จในชั้นไต่สวนมูลหนี้โดยเปิดเผยเพื่อปลดห้างฯ จาก
การล้มละลาย ซึ่งข้อที่ศาลในคดีดังกล่าวฟังว่าลูกหนี้เบิกความเท็จได้แก่ข้อที่ลูกหนี้
เบิกความว่า พนักงานที่ทำงานในกิจการส่วนตัวของลูกหนี้กับพนักงานของห้างฯ
เป็นคนละชุดกันและการเงินก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกันปรากฏตามคำพิพากษาศฎีกา
ที่1145/2524 เอกสารหมาย จ.30 เจือสมกับที่นางปริดาให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์ว่าลูกหนี้นำพนักงานของห้างฯ ไปทำงานในกิจการส่วนตัว และนำเงินของ
ห้างฯ ไปจ่ายเป็นค่าจ้างทั้งยังนำเงินของห้างฯ ไปหมุนเวียนใช้จ่ายในกิจการส่วนตัว
ด้วย นอกจากนี้เจ้าหนี้ทั้งสองมีนายยงยุทธ ตั้งศรีสงวน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีฝ่ายเจ้า
หนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความตอนเลิกห้างฯ มาให้การต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบบัญชีของห้างฯ เช่น ไม่มี
บัญชีแยกประเภททรัพย์สิน บัญชีแยกประเภทรายได้รายจ่าย บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

ส่วนบัญชีการผลิตมีเพียงบางปีสำหรับสมุดบัญชีเงินสดไม่มีตราประทับของสารวัตร บัญชีตามระเบียบนอกจากนี้การลงบัญชีมีข้อพิรุณ เช่น สมุดบัญชีเงินสดปี 2513-2517 ในวันที่ 1 มกราคม ไม่มียอดเงินคงเหลือยกมาจากปีก่อนหน้านั้นทั้ง ๆ ที่มีเงินคงเหลือจากปีก่อนปรากฏในสมุดบัญชี หรือบางเดือนที่รายรับสูงกว่ารายจ่ายก็จะระบุว่าเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นต้นอันเป็นพฤติการณ์ที่สนับสนุนให้รับฟังได้ว่า บัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นนั้นจัดทำขึ้นจากหลักฐานที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเมื่อผู้ชำระบัญชีจัดทำบัญชีเสร็จเจ้าหนี้ทั้งสองมิได้โต้แย้ง บัญชีดังกล่าวต่อศาลและเมื่อผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ห้างฯ ล้มละลายลูกหนี้ก็มีได้ คัดค้านว่า ห้างฯ มีกำไรทั้งยังร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายตามห้างฯ ดังที่ลูกหนี้แก้ฎีกาก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าเจ้าหนี้ทั้งสองมิได้รับรองบัญชีดังกล่าวคงมีแต่ผู้ชำระบัญชีและผู้สอบบัญชีฝ่ายลูกหนี้ลงชื่อรับรอง ส่วนนายยงยุทธผู้สอบบัญชีฝ่ายเจ้าหนี้ได้บันทึกไว้ในบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ชำระบัญชีทำขึ้นว่ายังรับรองไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบกับสมุดบัญชีและเอกสารต่าง ๆ ตามที่หมายเหตุไว้ การที่เจ้าหนี้ทั้งสองมิได้รับรองบัญชีดังกล่าวย่อมไม่เป็นการตัดสินใจเจ้าหนี้ทั้งสองที่จะกล่าวอ้างในคดีนี้ว่าบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องและในคดีที่ผู้ชำระบัญชีร้องขอให้ห้างฯ ล้มละลายนั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 88 วรรคสอง ได้บัญญัติว่าเมื่อผู้ชำระบัญชีมีคำร้องขอ ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดทันทีเจ้าหนี้ทั้งสองจึงไม่มีโอกาสคัดค้าน ส่วนที่เจ้าหนี้ไปร่วมกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายตามห้างฯ ก็ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิโดยชอบเพื่อเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ห้างฯ มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งสอง จะถือว่าเป็นการยอมรับบัญชีที่ผู้ทำบัญชีจัดทำขึ้นแล้วมิได้ สำหรับบัญชีที่ฝ่ายเจ้าหนี้จัดทำขึ้นซึ่งปรากฏว่าห้างฯ มีกำไร 16,214,862 บาทนั้น นางปรีดาให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายรับ ใช้ตัวเลขจากบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่รายรับของ

ปี 2512 และปี 2515 คิดคำนวณใหม่เนื่องจากรายรับจากการจำหน่ายน้ำแข็งในปีดังกล่าวต่ำกว่าที่ควรจะได้ และเพิ่มยอดรายได้เบ็ดเตล็ดที่ไม่ปรากฏในบัญชีกำไรขาดทุนของผู้ชำระบัญชี ส่วนรายจ่ายคิดคำนวณจากรายจ่ายที่ปรากฏในสมุดบัญชีของห้างฯ สามปีแรกที่ดำเนินกิจการนำมาหักเฉลี่ยเป็นรายจ่ายใน 1 ปี แล้วคูณด้วยจำนวนปีที่ดำเนินกิจการ ตัวเลขที่ได้ถือว่าเป็นรายจ่ายทั้งหมด เห็นว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับรายรับเจ้าหนี้ทั้งสองยอมรับว่ารายรับตามบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ และที่นางปรีดาอ้างเหตุที่ต้องคิดคำนวณรายรับของปี 2512 และ 2515 ใหม่เพราะตัวเลขรายจ่ายค่าน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งของปีดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายน้ำแข็งในปีนั้น ก็ปรากฏจากคำให้การของนางปรีดาเองว่าวิธีการคำนวณรายได้จากการจำหน่ายน้ำแข็งในปี 2512 และปี 2515 ตามบัญชีที่ตนเองจัดทำขึ้นใหม่ คิดจากรายได้เฉลี่ยของปี 2508-2510 มิได้คิดคำนวณจากรายจ่ายค่าน้ำที่อ้างว่าไม่สัมพันธ์กับรายได้ตัวเลขที่ได้จึงมิใช่รายรับที่แท้จริงอยู่ดี สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดที่นำมาคิดเพิ่มก็ไม่ปรากฏที่มาที่แน่ชัดในส่วนที่เกี่ยวกับรายรับจึงควรถือตามบัญชีของผู้ชำระบัญชี แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีการลงบัญชีไม่ถูกต้อง และการลงบัญชีเป็นเรื่องที่อยู่ในความรู้เห็นของลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียว เจ้าหนี้ทั้งสองไม่มีทางที่จะทราบรายจ่ายที่แท้จริงได้ การที่ฝ่ายเจ้าหนี้คิดรายจ่ายจากค่าเฉลี่ยของรายจ่ายที่ปรากฏในสมุดบัญชีของห้างฯ เอง ในสามปีแรกที่ดำเนินกิจการจึงมีเหตุผลและน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายจึงควรถือตามบัญชีของฝ่ายเจ้าหนี้ ซึ่งเมื่อปรับปรุงยอดรายรับรายจ่ายของห้างฯ โดยถือรายรับตามบัญชีที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้นและถือรายจ่ายตามบัญชีของฝ่ายเจ้าหนี้แล้วห้างฯ ควรมีกำไรในช่วงเวลาที่ประกอบกิจการเป็นเงิน 14,861,784.75 บาท แต่ผลกำไรดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นกำไรสุทธิที่มีในวันเลิกห้าง เพราะยังมิได้นำทรัพย์สิน หนี้สินและทุนของห้างฯ มาพิจารณาประกอบ ฝ่ายเจ้าหนี้มิได้นำสืบถึงตัวเลขมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งหนี้สินและ

ทุนของห้างฯ ในวันเลิกห้างฯ แต่ตัวเลขดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในงบดุลที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้น ซึ่งเจ้าหนี้ทั้งสองก็มีได้โต้แย้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับหนี้เงินกู้จากธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด จำนวน 7,272,737.44 บาทลูกหนี้มีนายเฉลิม ทองศรีพงศ์ ทนายความของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด มาให้การยืนยันหนี้จำนวนดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งตามบัญชีที่ฝ่ายเจ้าหนี้จัดทำขึ้นเองก็ปรากฏรายการจ่ายดอกเบี้ยแต่ไม่มีรายการจ่ายต้นเงินเชื่อได้ว่าห้างฯ เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารดังกล่าวอยู่จริงเมื่อนำผลกำไรที่ห้างฯ ได้รับในช่วงเวลาที่ประกอบกิจการมาพิจารณาประกอบกับทรัพย์สินหนี้สินและทุนของห้างฯ ตามที่ปรากฏในงบดุลที่ผู้ชำระบัญชีจัดทำขึ้น ซึ่งปรากฏว่าห้างฯ มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้แก่เจ้าหนี้และคืนทุนแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 7,047,852.27 บาทแล้ว ห้างฯ คงมีกำไรสุทธิ 7,813,932.48 บาทเจ้าหนี้ทั้งสองมีหุ้นรวมกันร้อยละ 30 จึงมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรของห้างฯ เป็นเงิน 2,344,179.74 บาท ส่วนแบ่งเงินปันผลกำไรดังกล่าวเป็นเงินที่เจ้าหนี้ทั้งสองมีสิทธิได้รับจากห้างฯ เมื่อปรากฏว่าห้างฯ ไม่อาจชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ทั้งสองได้ ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบซึ่งต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ของห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวน ย่อมต้องร่วมรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ทั้งสอง เจ้าหนี้ทั้งสองจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้เงินจำนวนดังกล่าวจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ฎีกาของเจ้าหนี้ทั้งสองข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

ปัญหาวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของลูกหนี้ข้อแรกว่า เจ้าหนี้ทั้งสองขอรับชำระหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชีที่เจ้าหนี้ทั้งสองออกทдорงไปก่อนได้เพียงใด ในข้อนี้ลูกหนี้ฎีกาว่า เจ้าหนี้ทั้งสองมีสิทธิขอรับชำระหนี้เพียงกึ่งหนึ่งเป็นเงิน 5,500 บาทมิใช่ขอรับชำระหนี้เต็มจำนวน 11,000 บาท เห็นว่าการชำระบัญชีอันเป็นมูลเหตุให้เกิดหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชีที่เจ้าหนี้ทั้งสองขอรับชำระหนี้ นั้นเกิดขึ้นจากข้อตกลงของเจ้าหนี้ทั้งสองและลูกหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10278/2518 ของศาลชั้นต้น

เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายย่อมต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวร่วมกัน เจ้าหนี้ทั้งสองจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้เงินจำนวนนี้จากกองมรดกของลูกหนี้เพียงฝั่งหนึ่ง ที่ศาลล่างทั้งสองให้เจ้าหนี้ทั้งสองได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนที่ขอมานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของลูกหนี้ในข้อนี้ฟังขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของลูกหนี้ข้อสองว่า เจ้าหนี้ร่วมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ค่าที่ดินจำนวน 5,525,877.08 บาทตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2635/2527 จากกองมรดกของลูกหนี้หรือไม่ปัญหาข้อนี้ลูกหนี้ฎีกาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 1089 ได้โอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของห้างฯ ตั้งแต่ก่อนมีการประนีประนอมยอมความกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10278/2518 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษายอม โดยมีข้อความในสัญญาประนีประนอมยอมความในข้อ 3 ว่ากิจการ ทรัพย์สินและโรงงานฯของห้างฯ ให้ประมูลขายทอดตลาดนำเงินมามอบแก่ผู้ชำระบัญชีเพื่อจัดการแบ่งกันตามส่วนเจ้าหนี้ร่วมจึงไม่อาจขอรับชำระหนี้ค่าที่ดินแปลงนี้ได้ เห็นว่าสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีดังกล่าวเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการเลิกห้างฯซึ่งมีการรวบรวมทรัพย์สินมาแบ่งปันกัน เมื่อปรากฏว่าต่อมาที่ดินแปลงนี้ได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 2635/2527 คดีระหว่างเจ้าหนี้ร่วมโจทก์ ผู้ชำระบัญชีกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ จำเลยซึ่งศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้ชำระบัญชีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างฯ รับเงิน 50,000 บาท จากเจ้าหนี้ร่วม แล้วให้จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1089 ตำบลวังกะแจะ อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด คืนให้แก่เจ้าหนี้ร่วมโดยปลอดจากการจำนอง หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ชำระบัญชีของห้างฯ ไม่มีเงินจากกองทรัพย์สินของห้างฯ พอที่จะทำการไถ่ถอนจำนอง ให้ลูกหนี้ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ รับผิดในหนี้ของห้างฯ ลูกหนี้จึงต้องผูกพันตามคำพิพากษาฎีกาดังกล่าว เมื่อปรากฏว่ากองทรัพย์สินของห้างฯไม่มีเงินพอที่จะไปทำการไถ่ถอนหนี้จำนองและธนาคารกรุงเทพฯ พาดินัยการจำกัด ผู้รับจำนองในฐานะเจ้าหนี้มีประกันได้ยื่นขอรับชำระหนี้จำนองจำนวน 8,525,877.08 บาท ลูกหนี้ในฐานะหุ้น

ส่วนผู้จัดการของห้างฯ จึงต้องรับผิดชอบในหนี้จำนวนนี้ ที่ศาลล่างทั้งสองให้เจ้าหนี้ร่วม
ได้รับชำระหนี้ส่วนนี้จากกองมรดกของลูกหนี้ชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้ทั้งสองรับชำระหนี้เงินปันผลกำไรจำนวน
2,344,179.74 บาท กับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้นชำระบัญชีเป็นเงิน 5,500
บาท ร่วมกันจากกองมรดกของลูกหนี้

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ